

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतष्ठान ऐन २०६३

English title: National Judicial Academy Act, 2006

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतष्ठान ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ८ । ८ । २०६३ सालको ऐन न. २४ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतष्ठानको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतष्ठानको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतष्ठानको नामले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय न्यायिक प्रतष्ठान ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन संवत् २०६३ साल भाद्र २४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “प्रतष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) “परिषद्” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठन भएको न्यायिक प्रतष्ठान परिषद् सम्झनु पर्छ । (ग) “समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम खटाएको वा नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ङ) “न्यायिक निकाय” भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको अदालत, वंशेष अदालत, न्यायाधिकरण वा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सरकारी वकील कार्यालय र कानून तथा न्यायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य निकाय समेतलाई जनाउँछ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतष्ठानको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था । ३. राष्ट्रिय न्यायिक प्रतष्ठानको स्थापना: (१) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतष्ठान स्थापना गरिएकोछ । (२) प्रतष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्रतष्ठानले आवश्यकता अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर पनि प्रतष्ठानको कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. प्रतष्ठान स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) प्रतष्ठान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतष्ठानको काम कारबाहीको नमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतष्ठानले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतष्ठानले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र प्रतष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नको नमित्त आवश्यकता अनुसार तालीम, प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया तथा त्यस्तै किसिमका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ।

(ख) कानून र न्यायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित वषियमा अनुसन्धान गर्ने तथा अनुसन्धानमूलक सामग्री प्रकाशन गर्ने, । (ग) कानून र न्यायसँग सम्बन्धित वषियमा परामर्श तथा सूचना सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने, । (घ) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषदसँग समन्वय गर्ने, । (ङ) अर्धन्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायिक काम गर्ने कर्मचारीको कार्य क्षमता र कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार तालीम, गोष्ठी, सम्मेलन सञ्चालन गर्ने, । (च) कानून र न्यायको क्षेत्रमा देखिएका कमी, कमजोरी र त्रुटिलाई सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने, । (छ) कानून र न्यायको क्षेत्रमा वकिसति नयाँ प्रवर्धित प्रयोगको सम्बन्धमा न्यायिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गराउने, । (ज) न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई न्याय प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रुपमा आबद्ध गर्ने, । (झ) न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई न्याय छिटो, सरल र सर्वसुलभ गराउने उद्देश्यसँग आबद्ध गर्ने, । (ञ) न्याय सम्पादन, फैसला कार्यान्वयन, कानून तर्जुमा र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कार्यवधिकी सम्बन्धमा ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई वृत्तिविकाससँग आबद्ध गर्ने, । (ट) कानून व्यवसायलाई प्रतस्पर्धि, सक्षम, सेवामूलक तथा प्रभावकारी व्यवसायको रुपमा विकास गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ठ) कानून र न्यायका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित वषियका वजिहहरूलाई सहभागी गराई आवश्यकता अनुसार सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने, । (ड) अन्य मुलुकका न्यायिक प्रशिक्षणसम्बन्धी संस्थासँग सम्पर्क राखी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहकार्य गर्ने, । (ढ) कानून र न्यायको क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था बीच सम्पर्क निकायको रुपमा काम गर्ने, । (ण) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र

व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (त) प्रतष्ठानको कार्यक्रम सञ्चालन र विकासको लागि नेपाल सरकार, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तबाट आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने, । (थ) न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि विदेशी न्यायिक संस्था तथा प्रशिक्षण संस्थाहरुको अवलोकन भ्रमण तथा वैदेशिक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदि आवश्यक विविध कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाउने, । (द) लोकप्रियताको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

परिच्छेद-३ । परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था । ६. परिषद्को गठन: (१) प्रतष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा काम गर्न एक न्यायिक प्रतष्ठान परिषद् रहनेछ । (२) परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । पद भूमिका । प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष । कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री सदस्य । उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट दुईजना सदस्य । महान्यायाधिवक्ता सदस्य । सर्वोच्च अदालतका सेवा नवित्त न्यायाधीशहरुमध्येबाट एकजना सदस्य । डीन, कानून संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सदस्य । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट एकजना सदस्य । कानून विषयमा प्राध्यापक भई कम्तीमा पाँच वर्ष अध्यापन गरेका व्यक्तहरुमध्येबाट एकजना सदस्य । (ज) अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसन – सदस्य । (ट) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य । (ठ) कानूनमा स्नातकोपाधि हासिल गरी न्याय र कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेका व्यक्तहरुमध्येबाट महिला, जनजाति र दलतिबाट प्रतनिधित्व हुनेगरी तीनजना – सदस्य । (ड) कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ), (च), (ज), (झ) र (ट) बमोजमिका सदस्यहरुको मनोनयन प्रधान न्यायाधीशले र खण्ड (ठ) बमोजमिका सदस्यहरुको मनोनयन नेपाल सरकारले गर्नेछ । त्यसरी मनोनित सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ७. परिषद्को बैठक : (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षको निर्देशनमा परिषद्को सदस्य-सचिवले बोलाउनेछ । (३) परिषद्को सदस्य-सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने सूचना सहित बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची सात दिन अगावै परिषद्का सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) परिषद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा परिषद्का सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । (७) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (८) परिषद्को बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरेबमोजमि हुनेछ । ८. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) प्रतष्ठानको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानबाट भए गरेका कामको समीक्षा गर्ने, । (ङ) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक नियम बनाउने, । (च) लोकप्रियताको अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-४ ।

समिति सम्बन्धी व्यवस्था । ९. समितिको गठन : (१) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतष्ठानको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम गर्नका लागि एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कार्यकारी निर्देशक – अध्यक्ष । (ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय – सदस्य । (ग) सचिव, न्याय परिषद् – सदस्य । (घ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत – सदस्य । (ङ) वरिष्ठतम नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य । (च) सचिव, नेपाल बार एसोसियसन – सदस्य । (छ) परिषद्ले तोकेको प्रतष्ठानको वरिष्ठ कर्मचारी – सदस्य-सचिव । (३) समितिले आवश्यक देखेमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनिको लागि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । १०. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा समितिको सदस्य-सचिवले बोलाउनेछ । (३) समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्ने सूचना सहित बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची तीन दिन अगावै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) समितिमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा समितिको सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । (७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (८) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठानको योजना तर्जुमा गर्ने, । (ख) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी

नीति त्रिजुमा गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी परषिद् समक्ष पेश गर्ने, । (घ) अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने, । (ङ) प्रतष्ठानबाट सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (च) प्रशिक्षणलाई कार्यमूलक तथा व्यावहारिक बनाउन वभिन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिको सेवा आवधिक रुपमा आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (छ) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-५ । प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था । १२. प्रशिक्षण कार्यक्रम र क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्ने : (१) प्रतष्ठानले आवश्यकता अनुसार न्यायिक निकायसँग परामर्श गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम र तत्सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम र क्षेत्रको आधारमा प्रतष्ठानले प्रशिक्षण तथा मूल्याङ्कन पद्धति, सामग्री र वषिय निर्धारण गर्नेछ । १३. प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गराउने : (१) प्रतष्ठानले आफूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई सम्बन्धित वषिषज्जको सहयोग लई समय समयमा मूल्याङ्कन गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रतष्ठानले आफ्नो प्रशिक्षण कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न सक्नेछ । १४. प्रशिक्षण प्रवधि प्रयोग गर्न सक्ने : प्रतष्ठानले प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीको काम तथा वषियको प्रकृति हेरी उपयोगी तथा आधुनिक प्रशिक्षण प्रवधि प्रयोग गर्न सक्नेछ । १५. प्रशिक्षण सामग्री व्यवस्था गर्न सक्ने : प्रतष्ठानले प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको लागि आवश्यक र उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्रीको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १६. प्रशिक्षक सूची तयार गर्ने : (१) प्रतष्ठानले कानून र न्यायको वषियमा तालीम वा प्रशिक्षण दिन सक्ने व्यक्तिको प्रशिक्षक सूची तयार गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूची तयार गर्दा प्रतष्ठानले सम्भव भएसम्म वषियगत र क्षेत्रगत रुपमा अलग अलग सूची तयार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको सूचीलाई प्रतष्ठानले समय समयमा अद्यावधिक गर्नेछ । परिच्छेद-६ । कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । १७. कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतष्ठानको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा वा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा काम गरिसकेको वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिको मध्येबाट व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यमा दक्षता भएको व्यक्तिलाई न्याय परिषद्को सफारिशमा प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारी निर्देशकको पदमा खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ र नजिको कार्य सन्तोषजनक देखिएमा नजिलाई एक अवधिको लागि पुनः खटाउन वा नियुक्त गर्न सकिनेछ । तर कार्यकारी निर्देशकको पदमा खटाएको बहालवाला न्यायाधीशलाई नजिको पदावधि पूरा नहुँदै न्याय परिषद्को सफारिसमा न्यायाधीशकै पदमा काम गर्ने गरी फर्तिा गर्न सकिनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् । १८. कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने : (१) कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेमा वा नजिको कार्य सन्तोषजनक नदेखिएमा वा नजि खराब आचरणमा लागेको छ भन्ने परिषदलाई लागेमा न्याय परिषद्को सफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले नजिलाई पदावधि समाप्त नहुँदै कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बहालवाला न्यायाधीशको पदबाट खटाएको कार्यकारी निर्देशकलाई खराब आचरणको आधारमा गरिने कारबाही नजिको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बमोजिम हुनेछ । १९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) परिषद् तथा समितिबाट भएका निर्णय तथा निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतष्ठानको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी परिषद् तथा समितिमा पेश गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको प्रगत विवरण तथा वार्षिक प्रतविदन परिषद् तथा समिति समक्ष पेश गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानबाट सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रमको निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ङ) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने । २०. न्यायाधीशलाई प्रतष्ठानको काममा खटाउन सकिने : प्रतष्ठानको अनुरोधमा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई प्रतष्ठानको अनुसन्धान, अन्वेषण वा प्रशिक्षण सम्बन्धी कुनै काम गर्ने गरी अवधि तोकौ काजमा खटाउन सकिनेछ । २१. प्रतष्ठानका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतष्ठानमा तोकिए बमोजिमका कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) प्रतष्ठानका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछन् । (३) प्रतष्ठानको अनुरोधमा नेपाल न्याय सेवाको कर्मचारीलाई प्रतष्ठानको काम गर्नको लागि अवधि तोकौ काजमा खटाउन सकिनेछ । परिच्छेद-७ । कोष तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । २२. प्रतष्ठानको कोष : (१) प्रतष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम, । (ख) कुनै वदेशी सरकार, व्यक्ती, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था आदिबाट प्राप्त रकम, । (ग) प्रतष्ठानबाट परामर्श सेवा तथा अनुसन्धान कार्यबाट प्राप्त रकम, । (घ) प्रतष्ठानबाट प्रकाशित प्रकाशनहरुको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रतष्ठानले नेपाल सरकारको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । (३) प्रतष्ठानको कोषको रकम कुनै बैकमा खाता खोली जम्मा गरिन्छ । (४) प्रतष्ठानको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिन्छ । (५) प्रतष्ठानको कोषको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रतष्ठानको आय व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखिन्छ । (२) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-८ । विविधि । २४. उपसमतिवा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) प्रतष्ठानले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै कामको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमतिवा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति उपसमतिवा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि तथा त्यस्तो उपसमतिवा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा प्रतष्ठानले तोकदिऐ बमोजमि हुनेछ । २५. वार्षिकि प्रतविदन प्रकाशन गर्नु पर्ने : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतविदन तयार गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रतष्ठानले वर्षभरमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, प्राप्त गरेको रकम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको लागत, कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धी तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ । २६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषदले यस ऐनबमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार समतिवा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समतिलि यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार दफा २४ बमोजमि गठति उपसमतिवा कार्यटोली, कार्यकारी निर्देशक वा प्रतष्ठानको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफू मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । तर पारिश्रमिक, सुविधा तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । २९. राष्ट्रिय न्यायिकि प्रतष्ठान अध्यादेश, २०६२ नषिर्क्रयि भएपछि त्यसको परिणाम : राष्ट्रिय न्यायिकि प्रतष्ठान अध्यादेश, २०६२ नषिर्क्रयि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नषिर्क्रयिताले, । (क) सो अध्यादेश नषिर्क्रयि हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथिलेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनशिरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिन्छ ।